

CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PANELES EXPOSITORES INCLUYENDO EL DISEÑO, LA FABRICACIÓN ASÍ COMO EL MONTAJE DE LA PRIMERA EXPOSICION POR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION ABIERTO ORDINARIO

1. OBJETO DEL CONTRATO: El diseño, la fabricación y el suministro de ocho (8) paneles-expositores, así como de los elementos de soporte necesarios para su almacenamiento y transporte. Comprende también el montaje de la primera exposición (incluidas las impresiones gráficas a exponer y su texto informativo).

1.1.- Núm. de referencia C.P.V.

79934000-0 Servicios de diseño de mobiliario

71242000-6 Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos

31682000-0 Artículos eléctricos

39133000-3 Expositores

1.2.- Documentos que revisten carácter contractual: la Carátula, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Condiciones Técnicas y el documento de formalización del contrato , así como las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición.

1.3.- Existencia de lotes: No, de conformidad con lo indicado en la memoria justificativa.

a) Reglas especiales para licitar a los lotes (sí/no):-

b) Reglas especiales para adjudicar los lotes (sí/no):-

En su caso, justificación de la no división del contrato en lotes: Conforme a lo indicado en la Memoria justificativa.

1.4.- Posibilidad de introducir variantes (sí/no): No.

Variantes en número total no superior a _____ sobre los siguientes elementos o sistemas y en las condiciones (requisitos mínimos y modalidades de presentación) que se señalan:

1.5.- Necesidades Administrativas a satisfacer mediante el contrato: Para la realización de diferentes exposiciones en distintos lugares del municipio para difundir cultura entre los habitantes y visitantes de la Villa.

1.6.- Contrato reservado: no.



2. ORGANO DE CONTRATACION: Junta de Gobierno Local

De conformidad con la Disposición Adicional 2ª de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre, el órgano de contratación competente es el Alcalde-Presidente, si bien de conformidad con el Decreto de Alcaldía 505/2011 se delega en la Junta de Gobierno Local las facultades que como órgano de contratación corresponden a la Alcaldía en los contratos de suministros de más de 6.010,12 euros.

3. PERFIL DEL CONTRATANTE: La dirección de acceso al perfil del contratante en el Ayuntamiento de Gernika-lumo es: www.gernika-lumo.eus

4. RESPONSABLE DEL CONTRATO: Arquitecto técnico municipal.

5. PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

Procedimiento: Abierto ordinario

Criterios de adjudicación: se atiende a una pluralidad de criterios para alcanzar la mejor calidad-precio.

6. TRAMITACIÓN: Ordinaria.

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor estimado del contrato es de 51.900,00 € (excluido I.V.A.)

8. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

El presupuesto base de licitación asciende a 51.900,00 € (IVA excluido). Corresponde en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (21%) 10.899 €.

El presupuesto base de licitación IVA incluido asciende a 62.799,00 €.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 100.2 de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico los costes directos e indirectos del presente contrato de suministros:

TIPO DE COSTE	IMPORTE
Costes directos (81%)	43.613,44 €
Gastos indirectos (13%)	5.669,75 €
Beneficio industrial (6%)	2.616,81€
TOTAL.....	51.900,00 €
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA, 21%)	10.899,00 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	62.799,00 €

9. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (en su caso, distribución en anualidades): 3.1532.609.02

10. SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO (ART 102.4 LCSP):
tanto alzado

11. ABONOS AL CONTRATISTA:

- Periodicidad del pago: el 90% del precio del contrato se abonará previa entrega y recepción de conformidad de la totalidad del trabajo y el restante 10% tras el montaje para la primera exposición.
- Forma de pago: se realizará previa presentación de factura electrónica expedida por el contratista de conformidad con lo dispuesto en el PCAP y mediante transferencia bancaria
- Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: no
- Por materiales acopiados: no
- Por instalaciones o equipos: no

12. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y LUGAR DE ENTREGA O REALIZACION DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO:

- Plazo total: cuatro (4) meses a partir de la firma del contrato administrativo.
- Plazos parciales, en su caso:
- Lugar de entrega o realización: Gernika-lumo.

13. PRORROGA DEL CONTRATO: no procede

- Número de prorrogas que pueden adoptarse:
- Duración de cada una de las prórrogas:

- Prorroga obligatoria para el contratista:

14. PROGRAMA DE TRABAJO: no procede.

15. REVISIÓN DE PRECIOS: No procede.

16. GARANTÍAS:

- **Garantía provisional:** No se exige
- **Garantía definitiva:** 5% del importe de adjudicación, IVA excluido
- **Garantía complementaria:** No se exige.
- **Admitida constitución mediante retención del precio:** si/no

17. SUBCONTRATACIÓN: sí.

- En caso de subcontratación, los licitadores deberán indicar, en el archivo electrónico B “RELATIVA A CRITERIOS NO VALORABLES POR APLICACIÓN DE FORMULAS” de la oferta, la parte del contrato a subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas.

- Tareas críticas que no admiten subcontratación, en su caso: -

18. CESION DEL CONTRATO:

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 214.1 de la LCSP.

19. MODIFICACIONES PREVISTAS DEL CONTRATO: No, solo podrán introducirse modificaciones no previstas por razón de interés público y cuando concurran algunas de las circunstancias y con los límites previstos en el artículo 205 de la LCSP

20. PENALIDADES:

- Por demora: las establecidas en el artículo 193 de la LCSP.
- Por cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato: hasta 10% del precio del contrato IVA excluido.

- Por cumplimiento defectuoso de las condiciones especiales de ejecución: hasta 10% del precio del contrato IVA excluido.
- Por incumplimiento de los criterios de adjudicación: hasta 10% del precio del contrato IVA excluido.
- Por incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de las condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el art.192 de la LCSP.

21. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION:

- 1.- Las condiciones especiales de ejecución contempladas, en su caso, en el PPT.
- 2.- De tipo social o relativo al empleo:
 - Condiciones de cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo con cumplimiento de la ordenanza laboral y convenio colectivo correspondiente.
- 3.- Condiciones de uso no sexista del lenguaje y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.
- 4.- Cumplir los plazos de los pagos a los subcontratistas y suministradores.

22. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES:

a) Generales:

- Las condiciones especiales de ejecución contempladas en este pliego y, en su caso, en el de prescripciones técnicas.
- Adscripción de los medios personales y materiales necesarios para la ejecución del contrato y, en especial, los indicados en su proposición.
- Las condiciones para proceder a la subcontratación conforme a lo dispuesto en el art. 215.3 de la LCSP.

b) En materia laboral o social:

- Cumplir durante todo el periodo de duración del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación y, en todo caso, cumplir las condiciones salariales de las personas trabajadoras conforme al convenio colectivo sectorial de aplicación.

23. CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO.-

Además de las causas contempladas en los artículos 211 y 306 de la LCSP son causas de resolución del contrato las siguientes:

- Incumplimiento o cumplimiento defectuoso reiterado de la prestación objeto del contrato y de los términos contenidos en su oferta
- Incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales
- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución y en especial la relativa a las condiciones de cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo con cumplimiento de la ordenanza laboral, convenio colectivo correspondiente y en relación con la subrogación.

24. PLAZO DE RECEPCIÓN Y DE GARANTÍA DE LAS PRESTACIONES:

24.1.- Plazo de Recepción: un mes desde la entrega.

24.2.- Plazo de Garantía: Se establece un plazo mínimo de garantía de un (1) año a contar desde la recepción, o el ofertado por el licitador en caso de que fuera superior.

25. LUGAR DE OBTENCION DE LOS PLIEGOS Y DEMAS DOCUMENTACION: En el perfil del contratante del Ayuntamiento de Gernika-lumo www.gernika-lumo.eus

26. PUBLICIDAD DE LA LICITACION:

- Plataforma de Contratación Pública de Euskadi www.contratacion.euskadi.eus
- Publicación en DOUE: no.

27. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

Las proposiciones se presentarán exclusivamente por medios electrónicos en el Registro electrónico general del Ayuntamiento de Gernika-lumo.

Aplicación para la presentación de ofertas:

<https://apps.bizkaia.eus/sobresjnlp/webstart/aplicacionOfertas.jnlp>

Manual de la aplicación:



http://www.gernika-lumo.net/ layouts/Docs/Manual_licitacion.pdf

Soporte licitadores:

<https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores>

La presentación de proposiciones por cualquier otra vía podrá ser causa de exclusión de la licitación.

28. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

Las proposiciones deberán presentarse en:

- Tres archivos electrónicos:

Archivo electrónico “A”.- Se denominará “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”.

Archivo electrónico “B”.- Se denominará “OFERTA RELATIVA A CRITERIOS NO VALORABLES POR APLICACIÓN DE FORMULAS”

Archivo electrónico “C”.- Se denominara “OFERTA RELATIVA A CRITERIOS VALORABLES POR APLICACIÓN DE FORMULAS”

29. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

Dentro de los 15 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el perfil del contratante.

En caso de existencia de problemas técnicos a la hora de registrar la oferta, enviar la huella (transcrita) obtenida al cerrar la oferta en el programa, siempre dentro del plazo de presentación de ofertas, a la siguiente dirección de correo electrónico: kontratazioa@gernika-lumo.eus

Esta acción habilitará 24 horas añadidas para poder presentar la oferta.

30. CONDICIONES DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL O, EN SU CASO, CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL:

30.1.- Solvencia económica y financiera.-

Requisitos mínimos exigidos: Volumen anual de negocios que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de

inicio de actividades del empresario deberá ser al menos de 77.850 euros , equivalente a una vez y media el valor estimado del contrato (IVA excluido).

Acreditación: Por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil si el empresario estuviera inscrito en dicho registro y, en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

30.2.- Solvencia técnica y/o profesional.-

Requisitos mínimos exigidos: Experiencia en la realización de suministros de igual o similar naturaleza que lo que constituye el objeto del contrato y que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución de los últimos tres años sea igual o superior a 35.700 euros, equivalente al 70% del valor estimado del contrato (IVA excluido) .

Se presentará una relación de los principales suministros de igual o similar naturaleza realizados en los últimos tres años que incluya importes, fechas y destinatarios públicos o privados de los mismos.

Acreditación: Mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público o cuando el destinatario sea un sujeto privado mediante un certificado expedido por este o, a falta de este último certificado, mediante una declaración del empresario.

Tal y como dispone el art 89.h de la LCSP, en los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a g) del citado artículo.

30.3.- Clasificación empresarial que puede sustituir a la solvencia exigida:

No procede dado que atendiendo al código CPV correspondiente al objeto del contrato no está incluido en el ámbito de clasificaciones vigentes regulados por el Anexo II del RGLCAP en la redacción dada por el Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto.

30.4.- El licitador deberá suscribir y presentar el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato medios materiales y/o personales, según el modelo recogido en el Anexo IV: no.

30.5.- Habilitación empresarial: No procede

31. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR QUIEN LICITA:

- En el **archivo electrónico A** que se denominará “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA”: Contendrá Índice, documento europeo único de contratación (DEUC), declaración de pertenencia a grupo empresarial, así como los demás documentos que procedan, según el caso, conforme dispone el pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusula 14).

El DEUC se importa electrónicamente desde el enlace DEUC previa descarga del archivo XML denominado “Fichero DEUC” (para su cumplimentación ver instrucciones Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o en la plataforma de contratación pública de Euskadi).

Se advierte que el momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente y en este pliego para contratar será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

- En el **archivo electrónico B** que se denominará “OFERTA RELATIVA A CRITERIOS NO VALORABLES POR APLICACIÓN DE FORMULAS” e incluirá los documentos necesarios para la valoración y ponderación de las ofertas conforme a estos criterios, y atendiendo al orden y apartados que figuran en esta caratula (punto 32)

- En el **archivo electrónico C** Se denominará “OFERTA RELATIVA A CRITERIOS VALORABLES POR APLICACIÓN DE FORMULAS” e incluirá

- oferta económica, según modelo del anexo III a este pliego.

32. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

32.1.- Un único criterio de adjudicación: No

32.2.- Pluralidad de criterios: Si

A) No valorables por aplicación de fórmulas: (hasta un máximo de 49 puntos)

- Propuesta técnica (máximo 49 puntos).

Se presentará una propuesta técnica compuesta por memoria y documentación gráfica, suficientemente detallada y definida, que contemple los apartados señalados a continuación y los cuales serán valorados según se indica:

- a) Imagen. Presencia y notoriedad del diseño. Originalidad y carácter diferencial. Puntuación máxima 15 puntos
- b) Características técnicas. Claridad y concreción en la adecuación de las exigencias del PPT. Puntuación máxima 14 puntos
- c) Combinaciones que permite el montaje, versatilidad. Puntuación máxima 10 puntos

d) Materiales. Calidad, resistencia y durabilidad. Puntuación máxima 10 puntos

B) Valorables por aplicación formulas: (hasta un máximo de 51 puntos)

- - Oferta económica (máximo 15 puntos)

Se valorará atendiendo a la siguiente fórmula de valoración:

$$P_i = \left(\frac{B_i}{B_{max}} \right)^{\frac{1}{20}} \times P_{max}$$

Donde: P_i : puntuación otorgada a cada oferta
 B_i : baja correspondiente a la oferta a puntuar
 B_{max} : baja de mayor valor
 P_{max} : puntuación máxima a otorgar por el criterio precio

- Mejora del plazo de entrega (máximo 12 puntos)

Se valorará la entrega en un plazo inferior a los cuatro meses establecidos desde la firma del contrato:

- Entrega en 3 meses y medio..... 4 puntos
- Entrega en 3 meses..... 8 puntos
- Entrega en 2 meses y medio..... 12 puntos

- Garantía adicional (máximo 12 puntos)

Se otorgarán cuatro puntos por cada año adicional de garantía ofertado sobre el mínimo de un año establecido en Pliego, hasta un máximo de 12 puntos.

- Eficacia energética (máximo 12 puntos)

Como criterio medioambiental, se comparará la eficacia (lumen/watt) de la iluminación a instalar en los paneles. Para ello se deberá presentar la documentación técnica que indique dicho valor. La valoración será realizada atendiendo a la siguiente fórmula:

$$P_i = P_{max} \times \frac{E_i}{E_a}$$

Donde: P_i : puntuación otorgada a cada oferta
 P_{max} : puntuación máxima a otorgar por el criterio de la eficiencia
 E_i : eficacia de la oferta a puntuar
 E_a : eficacia más alta entre las propuestas

32.3.- Supuesto excepcional en que se dará preponderancia a criterios no cuantificables mediante fórmulas (sí/no): No.

32.4.- Umbral Mínimo de puntuación que debe obtenerse en los criterios no cuantificables mediante fórmulas: Si se establece: Conforme al artículo 134.4 de la LCSP, para ser admitidos a la valoración global, se exigirá que en los criterios no cuantificables por formulas los licitadores alcancen un umbral mínimo de puntuación, de forma que no sean tenidas en cuenta por la Mesa de Contratación la ofertas cuya puntuación no alcance **24,5 puntos**.

32.5.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados:

Se consideran ofertas con valores anormales o desproporcionados aquellas cuyo porcentaje de baja exceda en al menos 15 unidades la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones admitidas.

33. PLAZO DURANTE EL CUAL LA LICITADORA ESTA OBLIGADA A MANTENER SU OFERTA (art. 158): Dos (2) meses a contar desde la apertura de la oferta económica , ampliando quince (15) días hábiles más cuando sea necesario seguir los tramites a que se refiere el artículo 149 de la LCSP.

34. PLAZO PARA SOLICITAR INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS PLIEGOS:

Los interesados en el procedimiento de licitación deberán solicitar información adicional sobre los Pliegos y demás documentación complementaria con una antelación de 7 días antes de la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

35. MESA DE CONTRATACION: La Mesa de Contratación estará constituida por:

President@: Juan Carlos Intxausti

Suplente: Nagore Uribe

Vocales: Itxaso Trigueros (Secretaria General), (Interventora de Fondos), Iciar Moreno (Tesorera)

Secretari@: M^a Asun Barayazarra (Técnico Area Urbanismo)

Suplente: Eneritz Arrien (Administrativo Personal)

36. CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA: No

37. CONTRATO SUSCEPTIBLE DE RECURSO ESPECIAL: No

38. OTRAS ESPECIFICACIONES: